وثيقة الاستثمار في HPS Aviation Ltd

تقدّم **HPS Aviation Ltd** وهي شركة مسجَّلة أصولاً في Masdar City Free Zone أبوظبي - الإمارات العربية المتحدة هذه الوثيقة كمستند معلوماتي يهدف إلى توضيح شروط وآلية الاستثمار المقترحة في الشركة.

تهدف هذه الوثيقة إلى:

- تعريف المستثمرين بطبيعة الشركة وهيكلها القانوني.
- شرح الآلية المقترحة لدخول المستثمرين (سواءً عبر شركة الغرض الخاص **HPS Aviation SPV Ltd** المسجلة في سنغافورة للمستثمرين الأفراد وصغار المستثمرين أو من خلال الاكتتاب المباشر في الشركة الأم للمستثمرين الرئيسيين والمؤسسات).
- بيان الحقوق والالتزامات الأساسية المرتبطة بعملية الاستثمار.
- وضع إطار واضح للخطوات الإجرائية ابتداءً من توقيع اتفاقية عدم الإفصاح (NDA) ووصولاً إلى إصدار شهادات الأسهم.

من المهم التأكيد على أن هذه الوثيقة لا تُعد نشرة اكتتاب أو عرضاً عاماً للأوراق المالية وإنما تُقدَّم لأغراض معلوماتية فقط لتسهيل المناقشات الأولية مع المستثمرين المحتملين وأي التزامات أو حقوق نهائية للمستثمرين لن تنشأ إلا من خلال:

- اتفاقية الشروط التفصيلية (Term Sheet)
- اتفاقية الاكتتاب (Subscription Agreement)
- اتفاقية المساهمين (Shareholders' Agreement)

والتي سيتم توقيعها بعد الفهم الكامل لكل ما جاء في هذه الوثيقة والامتثال الكامل للأنظمة والقوانين المعمول بها في كل من دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية سنغافورة.

تم إعداد هذه الوثيقة باللغة العربية والإنجليزية لتوفير الشفافية وسهولة الاطلاع للمستثمرين من مختلف الجنسيات كما سيتم تزويد المستثمرين الراغبين بالنسخ الرسمية من المستندات القانونية ذات الصلة عند الانتقال إلى المرحلة التالية.

بيانات الاتصال:

- البريد الإلكتروني: investors@hpsaviation.com
- الهاتف: +971566551566
- الموقع الإلكتروني : www.hpsaviation.com

هيكل رأس المال (Share Capital Structure)

تتكون البنية الحالية لرأس مال الشركة من:

- إجمالي عدد الأسهم المصدرة 15,000,000 خمسة عشر مليون سهم.
- القيمة الإسمية للسهم الواحد 2 دولار أمريكي.
- التقييم الحالي (Pre-Money Valuation) 30,000,000 دولار أمريكي (اعتباراً من أكتوبر 2025).

يتم احتساب ملكية أي مستثمر جديد وفقاً لقيمة المبلغ المستثمر مقارنةً بإجمالي التقييم الحالي للشركة وكذلك بعدد الأسهم المخصصة له.

على سبيل المثال:

- استثمار بقيمة 5,000 دولار أمريكي ← يحصل المستثمر على 2,500 سهم تقريباً بما يعادل ملكية نسبتها 0.016% من الشركة.
- استثمار بقيمة 150,000 دولار أمريكي ← يحصل المستثمر على 75,000 سهم تقريباً بما يعادل ملكية نسبتها 0.5% من الشركة.

ويجوز للشركة بموجب موافقة مجلس الإدارة والجمعية العمومية إعادة هيكلة رأس المال أو تعديل عدد الأسهم المصدرة مستقبلاً بما يتوافق مع مراحل التمويل القادمة واستراتيجيات النمو وبما لا يضر بقيمة استثمار المستثمرين الحاليين أو نسب ملكيتهم الفعلية بعد تطبيق حقوق الحماية المعتادة (Anti-dilution Rights) إن وجدت.

الفرصة الاستثمارية (Investment Opportunity)

تسعى **HPS Aviation Ltd** في هذه المرحلة إلى جمع استثمارات بقيمة 1,500,000 دولار أمريكي كجولة أولية (Seed Round) وذلك بهدف:

- استكمال التراخيص والتصاريح الخاصة بنظام الدفع الطنان (HPS) بما يشمل إجراءات الملكية الفكرية وحماية براءات الاختراع والتوافق مع المتطلبات التنظيمية .
- استكمال الفريق الهندسي للمرحلة القادمة (بناء الـ MVP للطنانة CROW) عبر تعيين ما يقارب 50 مهندس وخبير في مجالات مثل الميكانيكا، الديناميكا الهوائية، المحاكاة CFD ، الإلكترونيات، أنظمة التحكم وغيرها.
- استكمال المعدات والتجهيزات اللازمة لبناء المعمل وتنفيذ الاختبارات .

تفاصيل الاستثمار:

- إجمالي المطلوب في الجولة 1,500,000 دولار أمريكي.
- الحد الأدنى للمشاركة الفردية 2,000 دولار أمريكي .
- آلية الدخول:
  - المستثمرون الأفراد وصغار المستثمرين: عبر HPS Aviation SPV Ltd سنغافورة.
  - المستثمرون الرئيسيون والمؤسسات: عبر الاكتتاب المباشر في الشركة الأم.

أثر الاستثمار:

- يُمكّن هذا التمويل الشركة من دفع مسيرة التنفيذ خطوة حقيقية إلى الأمام عبر تسريع بناء أول نموذج MVP للطنانة (CROW) واستكمال متطلبات التراخيص والفريق والمعدات.
- رفع قيمة الشركة المتوقعة إلى ما يزيد عن 150مليون دولار أمريكي بعد تسجيل نظام الدفع الطنان (HPS) وإنهاء التراخيص اللازمة وحمايات الملكية الفكرية.

آلية الاستثمار(Investment Mechanism)

- حرصت **HPS Aviation Ltd** على تصميم آلية استثمار مرنة وآمنة تتيح للمستثمرين المشاركة بسهولة مع ضمان حماية حقوقهم القانونية والمالية وتتمثل الآلية في النقاط التالية:

1. الدخول عبر شركة الغرض الخاص(SPV)

- يتم تجميع استثمارات الأفراد وصغار المستثمرين الأقل من 1% من قيمة الشركة الأم وذلك من خلال شركة الغرض الخاص **HPS Aviation SPV Ltd** المسجَّلة في سنغافورة.
- يحصل كل مستثمر على شهادة أسهم صادرة عن الـSPV ومعتمدة من الشركة الأم تعكس حصته النسبية في الشركة.
- يتيح هذا الأسلوب للمستثمرين الصغار الدخول برؤوس أموال محدودة ابتداءً من 2,000 دولار أمريكي مع حماية قانونية موحدة عبر الـSPV

2. الاستثمار المباشر

- يظل خيار الاكتتاب المباشر متاحا للمستثمرين الرئيسيين والمؤسسات (Institutional Investors & VCs) في حالة الاستثمار أكبر من أو يساوي 1% من قيمة الشركة.
- في هذه الحالة يتم إصدار أسهم مباشرة في الشركة الأم **HPS Aviation Ltd (UAE)**

- تعكس الشهادة عدد الأسهم المملوكة ونسبتها من رأس المال في أي من حالتي الإستثمار
- جميع الاستثمارات تخضع لاتفاقيات رسمية :اتفاقية الشروط التفصيلية (Term Sheet) ، اتفاقية الاكتتاب (Subscription Agreement) واتفاقية المساهمين (Shareholders' Agreement)
- تُقدّم الشركة تقارير دورية للمستثمرين عن سير العمل والتقدم المالي والفني.

حقوق المستثمر(Investor Rights)

تلتزم **HPS Aviation Ltd** بضمان الشفافية وحماية حقوق المستثمرين سواء كانوا أفراداً عبر الـ SPV أو مستثمرين مباشرين في الشركة الأم وتشمل هذه الحقوق ما يلي:

1. حق الملكية

- حصول المستثمر على شهادة أسهم رسمية تعكس حصته في الشركة مباشرة أو عبر الـSPV
- تثبيت الملكية في السجلات القانونية المعتمدة في كل من الإمارات وسنغافورة.

2. **حق الأرباح والتوزيعات**

- يحق للمستثمر الحصول على الأرباح والتوزيعات المستقبلية بما يتناسب مع نسبة ملكيته.
- تحدد توزيعات الأرباح من خلال قرارات الجمعية العمومية وفقاً للنتائج المالية للشركة.

3. **حق التصرف في الأسهم**

- للمستثمر الحق في بيع أو تحويل ملكية أسهمه داخل أو خارج الـSPV شريطة الالتزام بشروط اتفاقية المساهمين (Shareholders' Agreement)
- يمكن للشركة أن تمنح حق الأولوية (Right of First Refusal) لباقي المساهمين في حال رغبة أي مستثمر في البيع.

4. **حق المشاركة في النمو**

- للمستثمر الحق في الاستفادة من ارتفاع قيمة الشركة سواءً عبر جولات التمويل المستقبلية أو عند الطرح العام الأولي (IPO) أو الاستحواذ.
- تُطبَّق حقوق الحماية من التخفيف (Anti-dilution Rights) للحفاظ على قيمة استثمار المستثمرين الحاليين.

5. **حق المعلومات**

- يحصل المستثمرون على تقارير دورية تشمل الأداء المالي، التقدم التقني والأنشطة المستقبلية.
- تُعقد اجتماعات دورية عبر الإنترنت أو حضورياً لاطلاع المساهمين على مستجدات الشركة.

التزامات الشركة (Company Commitments)

تلتزم **HPS Aviation Ltd** بمجموعة من الالتزامات لضمان الشفافية وحماية استثمارات المساهمين وتشمل:

1. **استخدام حصيلة الاستثمار**

- تُستخدم الأموال المستثمرة فقط في الأغراض المحددة في هذه الوثيقة:
  1. استكمال التراخيص والتصاريح الخاصة بنظام الدفع الطنان (HPS)
  2. استكمال الفريق الهندسي للمرحلة القادمة بناء الـMVP
  3. استكمال المعدات والمعامل اللازمة للتصنيع والاختبارات.

1. **الشفافية المالية والإدارية**

- تقديم تقارير مالية دورية تبين أوجه الإنفاق والتقدم المحقق.
- الاحتفاظ بسجلات محاسبية دقيقة وفقاً للمعايير الدولية.
- إخضاع الحسابات لمراجعة دورية من مدقق حسابات مستقل (عند الطلب أو في المراحل اللاحقة).

HPS AVIATION

2. حماية الملكية الفكرية

- تسجيل نظام الدفع الطنان (HPS) كبراءة اختراع وضمان حمايته عالميا.
- حماية العلامة التجارية والهوية البصرية للشركة.
- الحصول على كل التصاريح والتراخيص اللازمة لكل مرحلة.

3. الإدارة الرشيدة

- الالتزام بالحوكمة السليمة (Corporate Governance) في جميع القرارات الاستراتيجية.
- احترام حقوق المساهمين وفقاً للقوانين والاتفاقيات الموقعة.

مخارج الاستثمار(Exit Strategy)

تضع **HPS Aviation Ltd** أمام المستثمرين مجموعة من خيارات الخروج المرنة التي تتيح لهم الاستفادة من استثماراتهم في الوقت المناسب وتشمل:

1. الطرح العام الأولي (IPO)

- تستهدف الشركة إدراج أسهمها في سوق مالي (Securities Exchange) خلال المراحل المستقبلية بعد استكمال التراخيص وتطوير النماذج التجارية.
- يتيح ذلك للمستثمرين إمكانية بيع أسهمهم في السوق المفتوح وتحقيق عائد مجزٍ.

2. الاستحواذ (Acquisition)

- قد تسعى شركات طيران كبرى أو شركات تكنولوجيا متقدمة إلى الاستحواذ على الشركة أو أحد أصولها الاستراتيجية مثل نظام الدفع الطنان HPS
- في هذه الحالة يحصل المستثمرون على عائد مادي بناءً على تقييم الصفقة.

3. إعادة شراء الأسهم (Buyback)

- تحتفظ الشركة بحق إعادة شراء أسهم المستثمرين في مراحل لاحقة في حال توفر السيولة وبما يحقق مصلحة المساهمين.

4. البيع داخل الـ SPV أو خارجه

- يحق للمستثمر بموجب اتفاقية المساهمين بيع حصته داخل الـ SPV أو خارجها إلى مستثمر آخر مع منح حق الأولوية (Right of First Refusal) لباقي المساهمين.

HPS AVIATION

5. ضوابط الخروج الجزئي أو الكلي

- أي عملية خروج (جزئي أو كلي) لا تتم إلا بالتزامن مع جولات التمويل الجديدة.
- يلتزم المستثمر بإخطار الشركة برغبته في الخروج قبل موعد الجولة التمويلية بـ 30 يوما على الأقل.
- تقوم الشركة بإجراء استطلاع فردي مع كل مستثمر لمعرفة قراره أو رغبته ليتم تنظيم عملية الخروج بما يضمن العدالة والشفافية لجميع الأطراف وبما لا يضر بالمصلحة العامة.

الإطار القانوني (Legal Framework)

تعمل **HPS Aviation Ltd** ضمن أطر قانونية واضحة لضمان حماية حقوق المستثمرين والامتثال للأنظمة المعمول بها في كل ولاية قضائية ذات صلة.

1. الشركة الأم

- **HPS Aviation Ltd** مسجّلة أصولاً في مدينة مصدر المنطقة الحرة بأبوظبي الإمارات العربية المتحدة.
- تخضع الشركة لقوانين وأنظمة منطقة مدينة مصدر الحرة ولوائح الشركات التجارية في دولة الإمارات.

2. شركة الغرض الخاص(SPV)

- **HPS Aviation SPV Ltd** مسجّلة في جمهورية سنغافورة.
- تمثل قناة الاستثمار الرسمية للمستثمرين الأفراد وصغار المستثمرين.
- تخضع لقوانين الشركات السنغافورية ولوائح هيئة الأوراق المالية في سنغافورة (MAS)

3. الشركة التابعة في ماليزيا

- **HPS Aviation Malaysia Sdn. Bhd.** مسجّلة في ماليزيا ككيان تابع للشركة الأم.
- تختص بالأعمال الفنية والهندسية المتعلقة بالتصميم والتصنيع.
- تأسست للاستفادة من:
  - بيئة تشريعية ملائمة للتصنيع بتكاليف منخفضة.
  - القرب من سلاسل الإمداد الآسيوية التي تدعم توريد المواد والمكونات بكفاءة عالية.

4. المستندات القانونية المنظمة للاستثمار

- اتفاقية الشروط التفصيلية (Term Sheet)
- اتفاقية الاكتتاب (Subscription Agreement)
- اتفاقية المساهمين (Shareholders' Agreement)
- اتفاقية عدم الإفصاح (NDA)

HPS AVIATION

5. **تم تصميم هذا الهيكل القانوني بعناية لتحقيق توازن استراتيجي بين:**

- جذب الاستثمارات محليا ودوليا.
- حماية حقوق المساهمين وضمان الشفافية.
- خفض التكاليف التشغيلية.
- الاستفادة من بيئة تشريعية وتنظيمية مرنة.
- الوصول المباشر إلى سلاسل الإمداد الآسيوية لدعم مراحل التصنيع والإنتاج.

الخطوات التالية (Next Steps)

لتسهيل مشاركة المستثمرين وضمان وضوح الإجراءات، تضع **HPS Aviation Ltd** الخطوات التالية:

1. **استعراض الوثيقة الاستثمارية**

يطّلع المستثمر أولاً على هذه الوثيقة (Investment Document) لفهم آلية الاستثمار والحقوق والالتزامات بشكل كامل.

2. **إرسال طلب الاستثمار**

- يقوم المستثمر المحتمل بإرسال صيغة طلب الاستثمار إلى البريد الإلكتروني المذكور في بداية هذه الوثيقة.
- يجب أن يتضمن الطلب:
  - (النص المرسل) طلب استثمار مبين فيه المبلغ المراد استثماره.
  - مرفق صورة واضحة من جواز السفر ساري المفعول.
- الغرض من هذه الخطوة هو تمكين الشركة من إعداد الاتفاقيات الرسمية وإرسالها للمستثمر للتوقيع.

3. **اتفاقية عدم الإفصاح(NDA)**

- توقيع NDA بين الشركة والمستثمر لضمان سرية المعلومات المتبادلة قبل الدخول في التفاصيل الفنية والمالية.

4. **توقيع المستندات الرسمية**

- توقيع:
  - اتفاقية الشروط التفصيلية (Term Sheet)
  - اتفاقية الاكتتاب (Subscription Agreement)
  - اتفاقية المساهمين (Shareholders' Agreement)

HPS AVIATION

5. إرسال أوراق الشركة الرسمية

- تقوم الشركة بإرسال نسخ من أوراقها الرسمية (رخصة تجارية، شهادة التأسيس، تفاصيل الحساب البنكي) إلى المستثمر.

6. تحويل المبلغ الاستثماري

- يقوم المستثمر بتحويل المبلغ الاستثماري إلى الحساب البنكي المخصص للشركة الأم أو الـ SPV

7. إصدار شهادة الأسهم

- تصدر الشركة أو الـ SPV شهادة ملكية رسمية للمستثمر موثقة بعدد الأسهم ونسبة الملكية.
- يتم إدراج اسم المستثمر في سجل المساهمين الرسمي للشركة.

8. التواصل المستمر

- إدراج المستثمر ضمن قاعدة بيانات المساهمين لتلقي التقارير الدورية والاجتماعات الخاصة بالتحديثات حول التقدم الفني والمالي.

لقد أخذت **HPS Aviation Ltd** بكل الأسباب الممكنة لتحقيق النجاح سواءً من الناحية الفنية عبر تطوير نظام الدفع الطنان (HPS) بأحدث التقنيات أو من الناحية الإدارية عبر بناء هيكل تنظيمي متكامل أو من الناحية القانونية عبر تأسيس شركات في بيئات تشريعية متنوعة تضمن الشفافية وحماية المستثمر أو من الناحية الاستثمارية عبر وضع آليات واضحة وآمنة لدخول وخروج المستثمرين.

ومع كل ذلك فإننا توكلنا على الله فهو الموفق والهادي وكفى به وكيلا. وما نؤكده لكم أننا لن نتوانى عن أن نكون عند حسن ظنكم وتقديركم وأن نعمل بكل جد وإخلاص لتحقيق حلمنا الكبير معاً بإذن الله تعالى لتكون لنا الريادة في هذا المجال المهم ثم الانطلاق إلى مجالات أخرى نفتح بها آفاقاً جديدة للمستقبل.

دمتم بكل الخير

أحمد حمزة

المؤسس والمدير التنفيذي